

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3190/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามมาเจสติก เจมส์
กับพวก

โจทก์

นายอนันต์ แสงวิวัฒน์ กับพวก

จำเลย

สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 2
เป็นนิติบุคคลจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,83,91 ได้หรือไม่
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 241 แผ่นที่ 3 ที่ 4)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326,328,83,91และ 332(2) ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,328 เป็นการกระทำความผิด 2 กรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำความผิด จำคุกจำเลยที่ 1 กระทั่งละ 1 เดือน ปรับกระทั่งละ 1,500 บาทรวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 2 ปรับกระทั่งละ 1,500 บาทรวมปรับ 3,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,83,91 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 233)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 235)

คำสั่ง

พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยที่ 2 แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อโจทก์แม้แต่นายกสมาคมของจำเลยที่ 2 ก็ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดด้วยกับจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดหรือไม่ ไม่ใช่ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นนิติบุคคล จะกระทำความผิดในฐานะนี้ได้หรือไม่ดังที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างในอุทธรณ์คำสั่ง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์ฎีกาของจำเลยที่ 2 แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ร่วม
กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อโจทก์แม้แต่นายกสมาคมของจำเลยที่ 2 ก็ได้กระทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใด จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดด้วยกับจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า เป็นการฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดหรือไม่ ไม่ใช่ฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมายว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นนิติบุคคล จะกระทำความผิดในฐานะนี้ได้หรือไม่ดัง
ที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างในอุทธรณ์คำสั่ง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ
จำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ